

1508075-17.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS e MATEUS FELIPE SALES

Vistos.

Lucas Almeida dos Santos e Mateus Felipe Sales foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01.04.2021, por volta das 21:30 horas, na Rua Luciano Broinizzi, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508075-17.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508075-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS e MATEUS FELIPE SALES

Vistos.

Lucas Almeida dos Santos e Mateus Felipe Sales foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01.04.2021, por volta das 21:30 horas, na Rua Luciano Broinizzi, Vila Guilherme, agindo em concurso, transportavam, guardaram e trouxeram consigo, para fim de tráfico, dois pedaços de maconha equivalentes a 494,2g.

A fls. 70/72, no plantão judiciário, foi concedida liberdade provisória aos réus. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se os seus interrogatórios.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a condenação de Mateus por tráfico e a desclassificação da conduta de Lucas para uso, e as defesas absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14/15, 20/21 e 100/101.

Os PMs Bruno e Cleverton informaram que estavam em patrulhamento notando uma atitude estranha; um carro estacionado na via pública, tendo Mateus ao volante, e do lado de fora o réu Lucas. Perceberam, mais, que na sequência algo foi entregue a Lucas, que prontamente procurou esconder o objeto por baixo de sua blusa. Feita a abordagem, constataram que se cuidava de um pacote e no seu interior havia maconha. Na ocasião, Mateus confirmou-lhes que fazia a entrega da droga. Lucas admitiu ser usuário e que a maconha era para seu consumo, comprando em maior quantidade para evitar maior exposição. Claro está que se cuidava de uma encomenda, sendo que a casa de Lucas era logo em frente. A própria forma como a droga se achava, em duas grandes porções, é outro indicativo seguro de que ele pretendia usá-la. Por conseguinte, no que lhe pertine opera-se a desclassificação.

Já a versão de Mateus, alegando que desconhecia o conteúdo do pacote, não pode ser aceita. A par de desmentido pelos PMS, não é crível que pegasse um objeto de estranho num posto de gasolina para entregá-lo noutro local, 40 km distante, sem qualquer questionamento ou desconfiança. Atuava como uma espécie de delivery do tráfico.

Cumpra acrescentar que Mateus se contradisse com o relato que prestou no inquérito, a fls. 07, quando afirmou que recebeu o valor de R\$ 50,00 pela corrida, enquanto na esfera judicial declarou que a corrida ainda seria paga.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu Lucas Almeida dos Santos como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e condenar o réu Mateus Felipe Sales como incurso no artigo 33, "caput", da mesma lei.

Passo a dosimetria da pena.

Lucas é primário, a fls. 43. Fixo-lhe a pena de advertência sobre o efeito nocivo das drogas, a ser ministrada em audiência futura.

Mateus é por igual primário, a fls. 42. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena pela quantidade em 11/20, o que perfaz em definitivo 02 anos e 03 meses de reclusão e 225 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis de Mateus, é merecedor de um tratamento mais

benéfico, equiparado ao do pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o seu regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Juiz de Direito